

Von	tristan.wolfsbach@uni-bonn.de
An	h.meckenheim@jura.uni-bonn.de
Datum	Mon, 12 Jan 2026 10:05:00 +0100
Betreff	Anfrage Seminararbeit — Fall Tannenmoor/Radarwarner, BR-Uebung-WS26/27-Fall-14

Sehr geehrte Frau Professorin Dr. Meckenheim,

ich arbeite derzeit an der Seminararbeit zu Fall 14 (Tannenmoor/Sauer-Hellbrunn) aus der Uebung im Buergerlichen Recht, WS 2026/27. Ich habe zu einigen Punkten noch Verstaendnisfragen, die ich gerne mit Ihnen besprechen wuerde.

1. Teleologische Reduktion vs. Analogie: Ich bin unsicher, ob ich bei § 134 BGB mit einer teleologischen Reduktion oder einer Analogie (a contrario zu beiderseitigen Verbotsgesetzen) argumentieren soll. Worin liegt der methodische Unterschied in diesem Fall?
2. § 817 S. 2 BGB: Ich habe verschiedene Meinungen gefunden. Medicus scheint der Ansicht zu sein, dass § 817 S. 2 BGB auch dann greift, wenn der Leistende die illegale Verwendung kannte. Larenz/Canaris sehen das enger. Welcher Meinung soll ich in der Seminararbeit folgen?
3. BGH VII ZR 235/15: Muss ich diese Entscheidung im Aufbau als Gegenargument oder als Argument für die Wirksamkeit des Vertrags behandeln?

Wäre es möglich, kurz vor der nächsten Uebungsstunde am Mittwoch noch 15 Minuten mit Ihnen zu sprechen?

Mit freundlichen Grüßen

Tristan Wolfsbach

Matrikelnummer: 2891047

5. Semester Rechtswissenschaften

Universitaet Bonn

Von	kanzlei@roosendaal-bonn.de
An	p.brandt-koester@jura-bonn.de
Kopie	kanzlei@roosendaal-bonn.de
Datum	Fri, 19 Dec 2025 11:00:00 +0100
Betreff	Anfrage: BGH-Aktenzeichen Werkvertragsrecht § 134 BGB — Radarwarner

Lieber Philipp,

ich sitze an einer interessanten Sache und wollte kurz bei dir nachfragen, ob du ausser BGH VII ZR 235/15 (Schwarzarbeit) noch weitere BGH-Entscheidungen zum Thema § 134 BGB und einseitige Verbotsgesetze im Werkvertragsrecht kennst.

Konkret geht es mir um Folgendes: Mein Mandant (KFZ-Meister) hat vertragsmaessig einen Radarwarner in einen Sportwagen eingebaut. Der Auftraggeber weigert sich nun zu zahlen und beruft sich auf § 134 BGB i.V.m. § 23 Abs. 1c StVO. Meine These: einseitiges Verbot, keine Nichtigkeit. Ich kenne schon: BGH NJW 2004, 3174 (Wuchermiete als einseitiges Verbot) und BGH NJW-RR 2012, 1117. Gibt es neuere Entscheidungen des VII. ZS?

Ausserdem: Hast du Zugang zu openjur.de für den Volltext der Oberlandesgerichtsentscheidungen zu § 23 Abs. 1c StVO (OWi)? Ich benötige das OLG Hamm 1 RBs 75/19 im Volltext.

Viele Grüße und danke!

Mark Roosendaal
Rechtsanwalt
Kanzlei Roosendaal
Bonngasse 12
53111 Bonn
Tel. 0228 / 45 67 80
kanzlei@roosendaal-bonn.de
Kanzleiaktenzeichen: MR-2026-0228

Von	Lars Tannenmoor <lt@werkstatt-tannenmoor.de>
An	"Dr. Mark Roosendaal" <roosendaal@kanzlei.de>
Datum	Fri, 08 May 2026 07:18:00 +0200
Betreff	Noch ein paar Ausdrucke aus dem Autoforum

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

ich habe noch ein paar Ausdrucke aus einem Porsche-Forum. Da schreiben einige, dass solche Warnsysteme die Leute eher vorsichtiger machen. Vielleicht hilft das. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist. Außerdem sagt Herr Sauer-Hellbrunn jetzt plötzlich, er habe das nur für Privatgelände gewollt. Das hat er bei mir nie so gesagt.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Tannenmoor

Von	Lars Tannenmoor <l.tannenmoor@tannenmoor-motorsport.de>
An	kanzlei@roosendaal-bonn.de
Datum	Wed, 10 Dec 2025 09:14:00 +0100
Betreff	Rechtliche Beratung: Ausstehender Werklohn — Radarwarner-Einbau

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Roosendaal,

ich wende mich an Sie in einer für mich sehr aergerlichen Angelegenheit. Ich habe im Auftrag von Herrn Veit Sauer-Hellbrunn, Rheinallee 112, 53177 Bonn-Beuel, einen Radarwarner (Fabrikat ProAlert X7 Pro) in seinen Porsche 911 Carrera eingebaut. Der schriftliche Werkvertrag datiert vom 3. November 2025; der vereinbarte Werklohn betraegt 2.380 EUR brutto, fällig zum 25. November 2025.

Das Fahrzeug wurde am 18. November 2025 ordnungsgemäß übergeben. Herr Sauer-Hellbrunn hat die einwandfreie Funktion des Geraets bestätigt und keine Maengel geltend gemacht. Knapp zehn Tage nach der Uebergabe wurde er auf der A 565 von der Polizei angehalten; das Gerät wurde sichergestellt, er bekam ein Bussgeld.

Seitdem weigert sich Herr Sauer-Hellbrunn, den Werklohn zu zahlen. Er behauptet, der Vertrag sei nach § 134 BGB nichtig, weil Radarwarner im Strassenverkehr verboten seien. Ich finde das unhaltbar: Ich habe gute Arbeit geleistet. Er wollte das Gerät eingebaut haben.

Ich bitte um Prüfung meiner rechtlichen Lage und Erstellung eines Mahnschreibens an Sauer-Hellbrunn. Meine Unterlagen (Werkvertrag, Uebergabeprotokoll, E-Mail des Herrn Sauer-Hellbrunn) haenge ich nach Terminvereinbarung bei.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Tannenmoor
Tannenmoor Motorsport & Sonderausstattung
Bonner Straße 44
53340 Meckenheim
Tel. 02225 / 98 76 10
HRA 9211 (Amtsgericht Bonn)

email-partnerin-methodenstrategie.eml

Von	"Dr. Henrietta Kessel" <h.kessel@roosendaal.de>
An	Associate Hildemar <hildemar@roosendaal.de>
Datum	Thu, 07 May 2026 18:44:00 +0200
Betreff	Radarwarner: bitte nicht nur Schwarzarbeit abschreiben

Lieber Hildemar,

bitte morgen bis 11 Uhr kein fertiges Gutachten, sondern zuerst eine Methodenmatrix. Mich interessiert besonders, ob wir den Fall enger über § 134 BGB lösen oder ob wir zuerst sauber bei § 631 BGB bleiben und die verbotsrechtliche Einwendung getrennt prüfen.

Bitte außerdem eine Red-Team-Spalte: Welche unserer schönen Argumente fallen weg, wenn der Mandant doch wusste, dass der Kunde das Gerät auf der A 565 einsetzen wollte?

Viele Grüße

HK

email-werkstatt-zaeh-stellungnahme.eml

Von	m.zaeh@werkstatt-zaeh-meckenheim.de
An	l.tannenmoor@tannenmoor-motorsport.de
Kopie	kanzlei@roosendaal-bonn.de
Datum	Wed, 17 Dec 2025 14:22:00 +0100
Betreff	AW: Auskunft zu Radarwarner-Einbauten

Lieber Lars,

auf deine Anfrage hin: Ich habe in meiner Werkstatt in den letzten drei Jahren etwa acht bis zehn Radarwarner eingebaut, immer auf ausdruecklichen Wunsch der Auftraggeber. Bisher hat sich nie ein Auftraggeber geweigert zu zahlen.

Was bei mir grundsatzlich ablaeuft: Ich frage nie nach dem Verwendungszweck. Die Kunden wollen das Gerat im Fahrzeug haben. Ob sie es auf der Rennstrecke oder anderswo nutzen, ist ihre Sache.

Soweit ich informiert bin, ist der Einbau selbst in Deutschland nicht strafbar oder als Ordnungswidrigkeit ahndbar — nur das Benutzen auf offentlichen Straen. Du hast also nichts falsch gemacht.

Ich stehe dir gern als Zeuge zur Verfugung, falls es zum Gerichtsverfahren kommt.

Viele Grue

Manfred Zaeh
Werkstatt Zaeh
Meckenheimer Allee 78
53340 Meckenheim

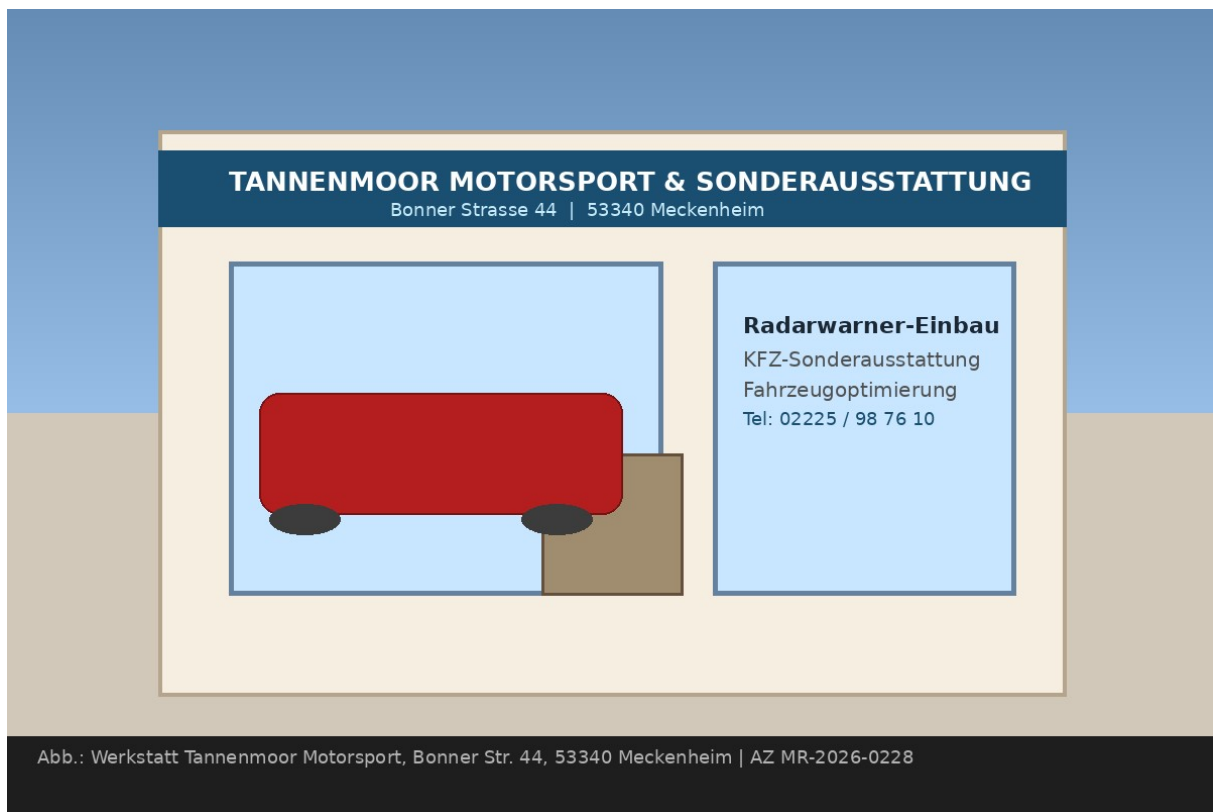
27_methodenmatrix_auslegungskanones.csv

Methode	Frage	Argument Tannenmoor	Argument Sauer-Hellbrunn	Risiko
Wortlaut	Was sagt der Normtext?	§ 23 StVO nennt Nutzung/Mitführen nicht Einbau	Einbau schafft betriebsbereiten Zustand	Mittel
Systematik	Wie passt die Norm ins System?	§ 134 BGB verlangt Verbotszweck	Nichtigkeit schützt Ordnung des Straßenverkehrs	Hoch
Historie	Was wollte der Gesetzgeber?	Technikverbot im Verkehr nicht Werkvertragsrecht	Umgehung technischer Verkehrsüberwachung verhindern	Mittel
Telos	Welcher Zweck trägt?	Keine zusätzliche zivilrechtliche Strafsanktion	Keine Durchsetzung ordnungswidriger Geschäftsmodelle	Hoch
Verfassung	Welche Grundrechte sind berührt?	Berufsfreiheit und Privatautonomie	Schutz von Leben/Gesundheit im Verkehr	Mittel

radarwarner-foto-tatobjekt.jpg



Bilddatei: radarwarner-foto-tatobjekt.jpg



Bilddatei: werkstatt-tannenmoor-schaufenster.jpg

bgh-rechtsprechungs-uebersicht-werkvertrag.xlsx

Az	Datum	Rechtsfrage	Tenor	Methode	Anmerkung	Quelle
BGH VII ZR 235/15	16.03.2017	§ 134 BGB i.V.m. § 1 SchwArbG: Nichtigkeit Schwarzarbeitsvertrag	Nichtig; kein Werklohn; kein Bereicherungsanspruch	Teleologische Auslegung; Schutzzwecklehre	Leitentscheidung; beiderseitiges Verbot; Abgrenzungsfall	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH VII ZR 241/13	10.04.2014	§ 134 BGB + SchwArbG: Bestaetigung Nichtigkeit	Nichtigkeit; § 817 S. 2 BGB sperrt Kondition	Schutzzwecklehre; § 817 S. 2 BGB	Folgeprechung zu VII ZR 235/15 (Vorgaengerlinie)	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH VII ZR 280/14	11.06.2015	§ 134 BGB, Schwarzarbeit: § 817 S. 2 BGB Sperrwirkung	§ 817 S. 2 BGB sperrt auch Unternehmer-Kondiktionsanspruch	Bereicherungsrecht; § 817 S. 2 BGB	Beide Seiten bei beiderseitigem Verstoss nicht kondizieren koennen	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH VII ZR 46/17	22.06.2017	Abgrenzung einseitiges/beiderseitiges Verbotsgesetzt	Kein Schwarzarbeitsverstoß wenn nur Auftraggeber Steuern hinterzieht	Systematische Auslegung; Differenzierung Normadressat	Unterstuetzt Wirksamkeit bei einseitigem Verbot	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH VII ZR 151/22	12.05.2022	Werkvertrag: Mangelbegriff § 633 BGB; Schwerpunkttheorie	Schwerpunkttheorie; subjektiver Mangelbegriff nach SchuldRModG	Grammatikalische Auslegung; Systematik § 633 BGB	Subjektiver Mangelbegriff; vereinbarte Beschaffenheit vorrangig	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH VII ZR 151/15	19.11.2015	Werkvertragl. Schadensersatz; Verhaeltnis § 280 / § 634 BGB	Schlechtleistungsschadensersatz; Darlegungslast Werkunternehmer	Systematische Auslegung §§ 280, 631, 634 BGB	Verhaeltnis allgem. Leistungsstoerungsrecht zu §§ 631 ff. BGB	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH NJW 2004, 3174	11.03.2004	§ 134 BGB: Einseitiges Verbotsgesetzt (Wuchermiete)	Vertrag wirksam trotz einseitigem OWi-Verstoss einer Partei	Schutzzwecklehre; § 134 BGB	Grundsatz: Einseitiges Verbot fuehrt nicht zur Nichtigkeit	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH NJW-RR 2012, 1117	22.09.2011	Einseitiges Verbotsgesetzt; Werkvertrag; Einwendungsrecht	Vertrag wirksam; verbotswidrig handelnde Partei hat Einwendungsrecht	Teleologische Auslegung § 134 BGB	Bestaetigt Grundsatz: einseitiges Verbot → keine Nichtigkeit	https://www.bundesgerichtshof.de/
BGH NJW 2014, 3708	17.07.2014	§ 817 S. 2 BGB: Voraussetzungen; Kenntnis genuegt nicht	§ 817 S. 2 BGB setzt eigenen Verstoss des Leistenden voraus	Bereicherungsrecht; teleologische Auslegung § 817 BGB	Nur beiderseitiger Verstoss loest Sperrwirkung aus; Kenntnis allein reicht nicht	https://www.bundesgerichtshof.de/
BVerfGE 89, 214	19.10.1993	Vertragsfreiheit und Grundrechte; Buerge-Entscheidung	Gerichte muessen Grundrechte bei Auslegung zivilrechtlicher Normen beachten	Verfassungskonforme Auslegung; Art. 2, 12 GG	Grundlage fuer verfassungskonforme Auslegung des § 134 BGB	https://www.bundesverfassungsgericht.de/
BVerfGE 34, 269 (Soraya)	14.02.1973	Richterliche Rechtsfortbildung; Grenzen; Generalklauseln	Rechterliche Rechtsfortbildung zulaessig; Grenzen im GG verankert	Rechtsfortbildung; Methodenlehre	Massstab fuer zul. Gesetzesimmanente Rechtsfortbildung im BGB	https://www.bundesverfassungsgericht.de/
BVerfGE 103, 89	07.02.2001	Berufsfreiheit Art. 12 GG; einseitig belastende Vertraege	Einseitig belastende Vertragsregelungen beduerften besonderer Rechtfertigung	Verfassungskonforme Auslegung; Art. 12 GG	Berufsfreiheit Tannenmoor; Nichtigkeit unverhaeltnismaessig	https://www.bundesverfassungsgericht.de/
OLG Hamm 1 RBs 75/19	22.03.2019	§ 23 Abs. 1c StVO: OWi-Verfahren Radarwarner (OWi-Recht)	Ordnungswidrigkeit bejaht; Bussgeld bestaetigt (OWi-Recht)	Grammatikalische Auslegung § 23 Abs. 1c StVO	Bestaetigt OWi-Charakter; kein zivilrechtlicher Bezug im Urteil	https://openjur.de/
OLG Stuttgart 4 Rb 12 Ss 1093/21	14.06.2021	§ 23 Abs. 1c StVO: GPS-Radarwarner als passive Systeme	Ordnungswidrigkeit auch bei passivem GPS-Warnsystem bejaht	Grammatikalische und teleologische Auslegung StVO	Ausweitung Tatbestand auf rein passive Systeme; nur OWi-Recht relevant	https://openjur.de/

01-fallschilderung-tannenmoor-werkstatt.docx

Aktenstück 01 — Fallschilderung: Werkstatt Tannenmoor, Meckenheim

Kanzleiaktenzeichen: MR-2026-0228

Erstellt von: RA Dr. Mark Roosendaal

Datum: 14. März 2026

I. Personen und Verhältnisse

Mandant: Lars Tannenmoor (geb. 12. August 1978), Kfz-Meister, wohnhaft und geschäftsansässig in 53340 Meckenheim, Bonner Straße 44. Inhaber der Einzelfirma „Tannenmoor Motorsport & Sonderausstattung“. Im Handelsregister Bonn eingetragen (HRA 9211). Spezialisiert auf Sonder- und Nachrüstungen von Sportwagen (Fahrwerk, Audio, Assistenzsysteme).

Auftraggeber/Schuldner: Veit Sauer-Hellbrunn (geb. 7. November 1984), Unternehmensberater, wohnhaft in 53177 Bonn-Beuel, Rheinallee 112. Halter eines Porsche 911 Carrera (Typ 992, Baujahr 2023, amtl. Kennzeichen BN-SH 892).

II. Chronologie

1. Oktober 2025: Veit Sauer-Hellbrunn nimmt telefonisch Kontakt zur Werkstatt Tannenmoor auf und erkundigt sich nach der Möglichkeit, einen Radarwarner (Fabrikat „ProAlert X7 Pro“) einbauen zu lassen. Lars Tannenmoor bestätigt die technische Machbarkeit und nennt einen Kostenvoranschlag von ca. 2.000 EUR netto.
2. November 2025: Schriftlicher Werkvertrag wird unterzeichnet. Vertragsgegenstand: Einbau des Radarwarners ProAlert X7 Pro (inkl. Halterelektronik, GPS-Modul und CAN-Bus-Integration) in den Porsche 911 Carrera des Auftraggebers; Vergütung: 2.000 EUR netto zzgl. 19 % USt., mithin 2.380 EUR brutto; Fertigstellungsfrist: 20. November 2025.
3. November 2025: Übergabe des fertig umgerüsteten Fahrzeugs. Sauer-Hellbrunn quittiert die ordnungsgemäße Übergabe und prüft die Funktion des Geräts. Keine Mängelrüge. Werklohn wird mit Fälligkeit zum 25. November 2025 vereinbart.
4. November 2025: Sauer-Hellbrunn wird auf der BAB A 565 in Fahrtrichtung Köln von einer Polizeistreife des Polizeipräsidiums Bonn angehalten. Anlässlich einer Fahrzeugkontrolle wird der Radarwarner sichergestellt. Gegen Sauer-Hellbrunn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 23 Abs. 1c StVO i.V.m. § 24 StVG eingeleitet (Bußgeld: 75 EUR; Verwarnung liegt vor).
5. November 2025: Sauer-Hellbrunn schreibt Tannenmoor per E-Mail: er verweigere die Zahlung. Der Vertrag sei nach § 134 BGB wegen Verstoßes gegen § 23 Abs. 1c StVO nichtig. Er fordert außerdem Schadensersatz für das sichergestellte Gerät.
6. Dezember 2025: Lars Tannenmoor erteilt RA Dr. Mark Roosendaal Mandat zur außergerichtlichen Geltendmachung des Werklohns sowie zur rechtlichen Überprüfung aller Gegenansprüche.

III. Vertragsunterlagen

Dem Mandat liegen bei:

- Werkvertrag vom 3. November 2025 (Anlage K 1)
- Übergabeprotokoll vom 18. November 2025 (Anlage K 2)
- E-Mail Sauer-Hellbrunn vom 28. November 2025 (Anlage K 3)
- Lieferschein ProAlert X7 Pro (Anlage K 4)

- Kostenvoranschlag (Anlage K 5)

IV. Erste Rechtliche Einschätzung (vorläufig)

Der Werklohnanspruch nach § 631 Abs. 1 BGB könnte durch § 134 BGB ausgeschlossen sein, falls § 23 Abs. 1c StVO als beiderseitiges Verbotsgesetz zu werten ist. Fraglich ist, ob das Verbot (allein) an den Betrieb/Besitz des Geräts im Kraftfahrzeug anknüpft oder auch den Einbauvertrag als solchen erfasst. Die Rechtsprechung zu vergleichbaren Konstellationen (insb. Schwarzarbeit, BGH VII ZR 235/15) ist zu analysieren. Bereicherungsrechtlich ist § 817 S. 2 BGB potentiell sperrender Natur.

Weitere Prüfung folgt in den nachfolgenden Aktenstücken.

V. Quellen

- § 134 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/134.html>
- § 631 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/631.html>
- § 23 StVO: <https://dejure.org/gesetze/StVO/23.html>
- BGH VII ZR 235/15: <https://www.bundesgerichtshof.de/>

02-fragenkatalog-mandant.docx

Aktenstück 02 — Fragenkatalog des Mandanten Lars Tannenmoor

Kanzleiaktenzeichen: MR-2026-0228

Erfasst durch: RA Dr. Mark Roosendaal nach Erstgespräch 10. Dezember 2025

Fragen des Mandanten (Protokolliert)

Frage 1: „Ich habe den Radarwarner ordnungsgemäß eingebaut. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Kann Sauer-Hellbrunn wirklich einfach die Zahlung verweigern, weil die Polizei das Ding beschlagnahmt hat?“

Rechtlicher Kern: Erfüllung des Werkvertrags (§ 631 BGB), mangelfreie Werkleistung (§ 633 BGB), Nichtigkeit nach § 134 BGB.

Frage 2: „Das ist doch kein Verbrechen, einen Radarwarner einzubauen — ich kenne mehrere Kollegen, die das machen. Ist das wirklich verboten?“

Rechtlicher Kern: § 23 Abs. 1c StVO (Verbotsgesetz); Reichweite des Verbots; einseitiges oder beiderseitiges Verbotsgesetz.

Frage 3: „Was ist, wenn der Vertrag nichtig ist — kriege ich dann gar nichts? Ich habe immerhin Material verbaut und Arbeit investiert.“

Rechtlicher Kern: Bereicherungsrecht §§ 812 ff. BGB; Sperrwirkung § 817 S. 2 BGB; Verwendungsersatz.

Frage 4: „Sauer-Hellbrunn droht mir mit einer Schadensersatzklage wegen des beschlagnahmten Geräts. Hat er da einen Anspruch gegen mich?“

Rechtlicher Kern: Deliktsrecht § 823 BGB; Konkurrenz zum Werkvertragsrecht; Verschulden; kein ersatzfähiger Schaden bei eigenem Fehlverhalten.

Frage 5: „Ich bin KFZ-Meister und das ist mein Beruf. Darf der Gesetzgeber mir verbieten, solche Umrüstungen vorzunehmen?“

Rechtlicher Kern: Berufsfreiheit Art. 12 GG; verfassungskonforme Auslegung des § 134 BGB i.V.m. § 23 Abs. 1c StVO; Verhältnismäßigkeit.

Frage 6: „Wenn ich ihn verklage — wie hoch sind meine Chancen? Und was kostet das Verfahren ungefähr?“

Rechtlicher Kern: Prozessrisikoabschätzung; Beweislast; Streitwert 2.380 EUR (LG-Grenze überschritten nicht, AG Meckenheim/Bonn zuständig).

Frage 7: „Gibt es neuere BGH-Urteile, auf die wir uns berufen können?“

Rechtlicher Kern: BGH VII ZR 235/15; weitere BGH-Rechtsprechung zu § 134 BGB; analoge Anwendung.

Bewertung der Fragen durch RA Dr. Roosendaal

Die Fragen des Mandanten decken das gesamte methodische Spektrum ab:

- Auslegung des § 134 BGB und § 23 StVO (grammatikalisch, systematisch, teleologisch)
- Analogie zur Schwarzarbeitsjudikatur
- Verfassungskonforme Auslegung
- Konkurrenzen im Bereicherungsrecht

Priorität: Fragen 1–3 (Werklohn und Bereicherung) sind vorrangig zu klären.

Quellen

- § 134 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/134.html>
- § 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- § 817 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/817.html>
- Art. 12 GG: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_12.html

18-uebungsklausur-fallabwandlung-i.docx

Aktenstück 18 — Übungsklausur: Fallabwandlung I

Universität Bonn — Übung im Bürgerlichen Recht, WS 2026/27, Fall 14

Kursbetreuung: Prof. Dr. Henrietta Meckenheim

Sachverhalt — Abwandlung I

Lars Tannenmoor (T) und Veit Sauer-Hellbrunn (S) schließen denselben Werkvertrag wie im Ausgangsfall. Abweichend: T weiß, dass S mit dem Radarwarner nicht nur auf deutschen Autobahnen, sondern auch bei organisierten Fahrevents auf der Rennstrecke fahren möchte. Die Parteien vereinbaren im Vertrag ausdrücklich: „Das Gerät ist nur für den Betrieb auf nicht-öffentlichen Straßen und Rennstrecken bestimmt.“ Wenig später verwendet S das Gerät dennoch auf der Bundesstraße.

Fragen

1. Ist der Werkvertrag zwischen T und S wirksam?
2. Hat T einen Werklohnanspruch?
3. Ändert sich das Ergebnis, wenn die Parteien in Kenntnis des Verbots für den öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich vereinbaren, das Gerät auch dort einzusetzen?

Bearbeitungszeit und Hinweise

Bearbeitungszeit: 60 Minuten. Gutachtenstil. Schwerpunkt: Methodenanwendung, nicht Ergebnisrichtigkeit. Zitieren Sie mindestens zwei der vier Auslegungskanones sowie eine BGH-Entscheidung.

Quellen

- Paragraph 134 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/134.html>
- BGH VII ZR 235/15: <https://www.bundesgerichtshof.de/>
- Paragraph 23 StVO: <https://dejure.org/gesetze/StVO/23.html>

19-uebungsklausur-fallabwandlung-ii.docx

Aktenstück 19 — Übungsklausur: Fallabwandlung II

Universität Bonn — Übung im Bürgerlichen Recht, WS 2026/27, Fall 14

Kursbetreuung: Prof. Dr. Henrietta Meckenheim

Sachverhalt — Abwandlung II

Wie Ausgangsfall, aber: Tannenmoor (T) weiß nicht, dass Radarwarner im öffentlichen Straßenverkehr verboten sind (grobe Fahrlässigkeit). Er glaubt, das Gerät sei in Deutschland zulässig. S zahlt nach der Polizeikontrolle nicht. T verlangt als Hauptantrag den Werklohn (2.380 EUR), hilfsweise Wertersatz aus ungerechtfertigter Bereicherung (Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB).

Zusatz: S hat durch die Sicherstellung des Geräts einen Schaden von 850 EUR (Gerätewert) erlitten. Er verlangt von T Schadensersatz.

Fragen

1. Kommt es für Paragraf 134 BGB auf das Wissen des T vom Verbotscharakter an?
2. Kann T hilfsweise Wertersatz aus Paragraf 812 BGB verlangen?
3. Hat S einen Schadensersatzanspruch gegen T?

Bearbeitungszeit

90 Minuten. Schwerpunkt: Paragrafen 134, 817 BGB; Bereicherungsrecht; Schutzgesetzcharakter.

Quellen

- Paragrafen 134, 812, 817, 818, 823, 826 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/>

23_methodenstrategie_partnervermerk.docx

Partnervermerk — Methodenstrategie im Radarwarner-Komplex

Kanzlei: Roosendaal & Birkenhainer, Bonn

Bearbeiter: RA Dr. Mark Roosendaal

Datum: 07.05.2026, 18:40 Uhr

Ausgangspunkt

Der Fall wirkt auf den ersten Blick wie eine einfache Frage: Werklohn trotz verbotsnaher Leistung. Tatsächlich ist er methodisch heikel, weil mehrere Ebenen ineinandergreifen: Werkvertragsrecht, Verbotsgesetz, Rückabwicklung, Delikt, öffentlich-rechtliches Ordnungsrecht und richterrechtliche Korrektur.

Arbeitsauftrag an die Associate-Ebene

1. Nicht mit Gerechtigkeitsgefühl beginnen. Zuerst Normtext und Anspruchsreihenfolge.
2. § 134 BGB nicht als Allzweckwaffe verwenden; Verbotszweck bestimmen.
3. Die Schwarzarbeits-Rechtsprechung nur als Vergleichsfolie einsetzen. Keine mechanische Übertragung.
4. § 817 Satz 2 BGB nicht vergessen, aber Rückausnahmen methodisch offenlegen.
5. Die freiheitliche Lesart (Privatautonomie, Berufsausübung Werkstatt) und die ordnungsrechtliche Lesart (Sanktionszweck StVO) getrennt darstellen.
6. Am Ende eine Lösung bauen, die auch dann hält, wenn das Gericht die moralische Farbe des Radarwarners anders sieht.

Erwarteter Output

- Zwei-Seiten-Kurzvotum
- Methodenmatrix
- Beweis- und Tatsachenlücken
- Schriftsatzfähige Argumente für beide Seiten

24_freiheitliche_lesart_privatonomie.docx

Freiheitliche Lesart — Privatautonomie, Werklohn, Eingriffsgrenzen

These

Der Vertrag über den Einbau eines Radarwarners ist nicht automatisch als nichtig zu behandeln, nur weil die spätere Nutzung im Straßenverkehr ordnungswidrig sein kann. Die zivilrechtliche Nichtigkeit verlangt eine Rückbindung an den Zweck des Verbotsgesetzes.

Argumentationslinie

Prüfungspunkt	Freiheitlicher Akzent	Gegenkontrolle
Vertragsfreiheit	Parteien dürfen ungewöhnliche oder riskante Leistungen vereinbaren.	Zwingendes Recht und Verbotszweck bleiben vorrangig.
Berufsausübung der Werkstatt	Werkstatt erbringt technische Leistung, nicht zwingend Teilnahme am Verkehrsverstoß.	Kenntnis vom konkreten Einsatzzweck kann die Bewertung verschieben.
§ 134 BGB	Nichtigkeit nur, wenn Verbotszweck dies verlangt.	Wenn Gesetz beide Seiten treffen will, kippt die Lesart.
Rückabwicklung	Wer Leistung nutzt, soll sich nicht ohne Normgrund entziehen.	§ 817 Satz 2 BGB kann Sperre bilden.

Schwache Stelle

Die Lesart darf nicht so tun, als sei der Radarwarner neutral wie ein Radio. Der Vertragszweck ist rechtlich schmutzig genug, dass ein Gericht sehr genau fragt, ob die Werkstatt den späteren ordnungswidrigen Einsatz bewusst gefördert hat.

25_konservative_lesart_gesetzesbindung.docx

Konservative Lesart — Gesetzesbindung und richterliche Zurückhaltung

Leitfrage

Darf das Gericht die zivilrechtlichen Folgen eines ordnungsrechtlich missbilligten Geschäfts frei korrigieren, oder muss es sehr genau am Regelungsplan von § 134 BGB, § 817 Satz 2 BGB und § 23 Abs. 1c StVO bleiben?

Prüfnotizen

1. **Wortlaut:** § 23 Abs. 1c StVO adressiert das Betreiben oder betriebsbereite Mitführen im Fahrzeug. Der Einbauvertrag steht nicht wortgleich im Tatbestand.
2. **System:** § 134 BGB übersetzt öffentlich-rechtliche Verbote nur dann in zivilrechtliche Nichtigkeit, wenn der Verbotszweck das fordert.
3. **Institution:** Eine harte Sanktionierung über § 134 BGB darf nicht heimlich eine zusätzliche zivilrechtliche Strafe schaffen.
4. **Rechtssicherheit:** Werkstätten, Händler und Versicherer brauchen vorhersehbare Kriterien: Kenntnis, Vertragszweck, konkrete Nutzung, Umgehungsnahe.
5. **Grenze:** Wenn das Geschäft seinem Inhalt nach nur der Umgehung eines klaren Verkehrsverbots dient, ist Zurückhaltung nicht Gleichgültigkeit.

Ergebnisrichtung

Konservative Methodik zwingt zu enger, offen begründeter Prüfung: Keine automatische Nichtigkeit, aber auch keine Rettung allein aus Sympathie für Vertragsfreiheit.

26_postfaktische_tatsachenhygiene.docx

Tatsachenhygiene — Was ist belegt, was ist nur Erzählung?

Problem

Mehrere Aktenstücke enthalten Behauptungen, die rechtlich verführerisch, aber nicht belegt sind: „alle nutzen solche Geräte“, „das Gerät war nur für Privatgelände“, „die Polizei übertreibt“, „Radarwarner erhöhen Sicherheit“. Diese Sätze können ein Gutachten vergiften, wenn sie als Tatsachen behandelt werden.

Belegmatrix

Behauptung	Quelle	Status	Rechtsrelevanz	Nächster Schritt
Einbau erfolgte in Porsche 911	Rechnung, Fotos	plausibel	Werkleistung, Übergabe	Rechnung/ Übergabeprotokoll sichern
Kunde wollte Einsatz auf öffentlicher Straße	Werkstattnotiz, WhatsApp-Andeutung	unklar	Verbotszweck, Kenntnis	Mandantenbefragung, Geräteanleitung
Gerät war sofort betriebsbereit	Polizeivermerk	wahrscheinlich, aber Akte unvollständig	§ 23 StVO, Zwecknähe	Bußgeldakte anfordern
Nutzung nur auf Privatgelände	spätere Mandantenbehauptung	widersprüchlich	Entlastung	Kontext prüfen
„Sicherheitsgewinn“	Forumsausdruck	unbelegt	höchstens rhetorisch	nicht tragend verwenden

Arbeitsregel

Keine dieser Aussagen darf ohne Kennzeichnung als tragender Fakt in die Lösung. Das Ergebnis muss auch dann funktionieren, wenn die Behauptungen der eigenen Seite herausfallen.

28_rechtsprechungsrecherche_log.docx

Rechercheblog — nur verifizierbare Rechtsprechung verwenden

Suchauftrag

- BGH zu § 134 BGB und Schwarzarbeit als Vergleichsfall.
- BGH zu Rückabwicklung gesetzeswidriger Verträge.
- BVerfG zu Gesetzesbindung und Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung.
- Keine BeckRS-Nummern ohne Zugriff und Gegenprüfung.

Arbeitsregel

Jedes Zitat bekommt vor Ausgabe:

1. Gericht,
2. Entscheidungsform,
3. Datum,
4. Aktenzeichen,
5. Fundstelle oder offizieller/freier Link,
6. tragende Aussage in eigenen Worten,
7. Hinweis, ob die Entscheidung wirklich denselben Falltyp betrifft oder nur Vergleichsmaterial ist.

Offene Recherchefragen

- Gibt es eine konkrete höchstrichterliche Entscheidung zu Radarwarner-Einbauverträgen oder nur zu verwandten verbotsnahen Verträgen?
- Ist der Schwerpunkt Kauf/Werkleistung oder sitten-/verbotsrechtliche Zwecknähe?
- Wie stark ist § 817 Satz 2 BGB in neueren Rückabwicklungsfällen noch zu handhaben?

29_schriftsatzbausteine_beide_seiten.docx

Schriftsatzbausteine — beide Seiten

Für Tannenmoor

Der Werklohnanspruch ist nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil der Besteller später ein ordnungswidriges Verhalten im Straßenverkehr verwirklicht haben mag. § 134 BGB verlangt eine am Verbotszweck orientierte Prüfung. Der Normtext des § 23 Abs. 1c StVO knüpft an Nutzung und betriebsbereites Mitführen im Fahrzeug an. Eine zivilrechtliche Nichtigkeit des Werkvertrags folgt daraus nicht automatisch.

Für Sauer-Hellbrunn

Der Vertrag war seinem wirtschaftlichen Schwerpunkt nach auf die Herstellung eines betriebsbereiten Umgehungsinstruments gerichtet. Eine Trennung zwischen technischem Einbau und späterer Nutzung wäre künstlich, wenn beide Parteien den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr voraussetzten. Dann spricht der Verbotszweck dafür, die zivilrechtliche Durchsetzung nicht zu ermöglichen.

Neutrale richterliche Brücke

Entscheidend sind Kenntnis, Vertragszweck und objektive Zwecknähe. Weder die bloße moralische Missbilligung noch eine formalistische Abspaltung der Werkleistung genügt. Das Gericht muss den Verbotszweck konkret auf die zivilrechtliche Rechtsfolge beziehen.

31_mahnung_werklohn_tannenmoor.docx

Zahlungserinnerung und Mahnung der Werkstatt

Tannenmoor Motorsport & Sonderausstattung, Inhaber Lars Tannenmoor, Bonner Straße 44, 53340 Meckenheim — Handelsregister Bonn HRA 9211

Herrn Veit Sauer-Hellbrunn, Rheinallee 112, 53177 Bonn-Beuel

1 Zahlungserinnerung vom 09.12.2025

Sehr geehrter Herr Sauer-Hellbrunn, auf unsere Rechnung Nr. 2025-311 vom 21.11.2025 über 2.380,00 EUR brutto (Einbau Radarwarner ProAlert X7 Pro mit Halterelektronik, GPS-Modul und CAN-Bus-Integration in Ihren Porsche 911 Carrera, amtliches Kennzeichen BN-SH 892) ist bislang kein Zahlungseingang zu verzeichnen. Vereinbarung war Fälligkeit zum 25.11.2025. Sicher handelt es sich um ein Versehen. Wir bitten um Ausgleich auf das unten genannte Konto bis zum 19.12.2025. Sollte sich diese Erinnerung mit Ihrer Zahlung überschneiden haben, betrachten Sie sie bitte als gegenstandslos.

2 Mahnung vom 08.01.2026

Sehr geehrter Herr Sauer-Hellbrunn, bereits mit E-Mail von Ende November 2025 und erneut mit Ihrer Antwort vom 11.12.2025 auf unsere Zahlungserinnerung haben Sie mitgeteilt, Sie würden nicht zahlen, weil der Vertrag Ihrer Auffassung nach nichtig sei; außerdem sei das Gerät von der Polizei sichergestellt worden. Wir halten an unserer Forderung in voller Höhe fest. Die Arbeiten wurden vollständig und vereinbarungsgemäß ausgeführt; Sie haben das Fahrzeug am 20.11.2025 abgenommen, die Funktion des Geräts geprüft und die ordnungsgemäße Übergabe quittiert. Dass Sie das Fahrzeug anschließend im Straßenverkehr mit betriebsbereitem Gerät geführt haben, lag außerhalb unseres Einflusses.

Wir fordern Sie hiermit letztmalig auf, den Rechnungsbetrag von 2.380,00 EUR bis zum 22.01.2026 auf unser Konto IBAN DE44 3706 9520 0000 4471 88 zu zahlen. Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir die Angelegenheit ohne weitere Ankündigung unserem Rechtsanwalt übergeben; die dadurch entstehenden weiteren Kosten gingen zu Ihren Lasten.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Tannenmoor, Kfz-Meister

Beide Schreiben wurden als Ausdruck mit einfacher Post versandt; die Mahnung vom 08.01.2026 zusätzlich per E-Mail an die im Auftrag angegebene Adresse. Ein Rückschein liegt nicht vor.